

Solicitud de Cotización para Redacción de Contratos B2B (Marketplace "RepuestoFijo")

Solicitud de Cotización para Redacción de Contratos B2B (Marketplace "RepuestoFijo")

1. Contexto del Negocio Somos **RepuestoFijo**, un Marketplace digital que conecta la demanda de repuestos (mecánicos y talleres) con la oferta de proveedores y distribuidores. Nosotros captamos la venta, procesamos el cobro mediante pasarela de pagos y gestionamos la logística de recojo en el local del proveedor y entrega al cliente final.

2. Objeto del Servicio Legal Requerido Necesitamos redactar un contrato marco comercial para afiliar a las tiendas/proveedores a nuestra plataforma. Dado nuestro modelo tecnológico, requerimos que el documento contemple **dos modalidades de afiliación (Anexos o Tipos de Contrato)**:

- **Modalidad A (Proveedores Tecnológicos):** Para proveedores que cuentan con un sistema propio (API REST) que nos permite integrar su stock y lista de precios de manera automatizada a nuestro sistema.
- **Modalidad B (Proveedores Tradicionales - ZettaBot):** Para proveedores sin sistema. Se les proveerá de un sistema en comodato llamado "ZettaBot" (un bot de WhatsApp que les consulta stock/precio y al cual responden manualmente).

3. Puntos Críticos a Estipular en los Contratos:

- **A. Prevención de Competencia Desleal (Protección Física):** Dado que el sistema oculta al comprador final ante el proveedor, la prohibición de competencia desleal debe enfocarse en la logística. Queda **estrictamente prohibido** que el proveedor introduzca material publicitario propio dentro o fuera de los empaques de los repuestos (ej: flyers, tarjetas de presentación, pegatinas, códigos QR con descuentos directos o números de contacto). El proveedor solo debe entregar el repuesto en un empaque neutro; el empaquetado final o "branding" correrá por nuestra cuenta.
- **B. Modelo de Precios y Márgenes:**
 - El proveedor debe entregarnos su lista de precios B2B y el PVP que maneja.
 - RepuestoFijo sumará su margen de gestión (delivery, empaque, marketing, comisiones de pago e impuestos).
 - *Ajuste comercial:* Si nuestro margen resulta muy bajo y nos saca del mercado, el proveedor se compromete a otorgar un precio menor de compra para viabilizar el canal tecnológico.
- **C. Flujo Operativo y de Pagos:**
 - El proveedor despachará los productos a nuestros motorizados en el momento en que se concreta una venta ("a consignación instantánea").

- RepuestoFijo gestiona el cobro al cliente (los fondos de las pasarelas demoran ~3 días hábiles en liberar el dinero).
- **Liquidación:** Los pagos al proveedor por la mercadería despachada se realizarán de manera acumulada al finalizar cada semana.
- **D. Cobro por Tecnología SaaS y Vigencia (Exclusivo Modalidad B):**
 - El contrato tendrá una **vigencia inicial obligatoria de 1 año**.
 - Para los que usan "ZettaBot" (Modalidad B), se les otorgará un periodo de prueba gratuito de **6 meses**.
 - Culminado este periodo, se activará un cobro mensual bajo el modelo SaaS (Suscripción fija mensual) por el uso del software de conexión.
- **E. Uso de Marcas y Confidencialidad Bilateral:**
 - **Protección al proveedor (Blindaje):** RepuestoFijo se compromete a mantener el anonimato del proveedor frente al cliente final (minorista). Esto es clave para proteger al proveedor y evitar que sus clientes mayoristas habituales descubran que están usando un canal de ventas al por menor.

4. Puntos a Consultar:

- **Tiempos de Respuesta (SLA para ZettaBot):** Cláusula que exija al proveedor responder a las consultas de WhatsApp en un tiempo máximo (ej. 9 minutos). Si no responde, la plataforma pasará el pedido a otro proveedor para no perder la venta.
- **Gestión de Devoluciones y Penalidades (Nuestra Política):**
 - **Falla de fábrica o repuesto incorrecto (Culpa proveedor):** El proveedor asume íntegramente el cambio del repuesto.
 - **Daño en tránsito:** Es responsabilidad de RepuestoFijo a través de nuestro motorizado (fleet app).
 - **Falla del Sistema:** Si nuestro sistema ofreció el producto erróneo (código cruzado equivocado), RepuestoFijo asume los gastos de transporte de la devolución y cambio (siempre que el repuesto retorne en perfecto estado).
- **Estructura de Facturación (Tributario):** Dado que operamos como un **Managed Marketplace**, necesitamos asesoría sobre el esquema de facturación. ¿El proveedor emite una factura a RepuestoFijo y nosotros otra al comprador (esquema compra-venta lineal)? ¿O somos un facilitador de cobro bajo "Mandato con Representación"? Buscamos el esquema más seguro frente a SUNAT pero que no merme el margen operativo.